

1501373-21.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO
Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... outros indivíduos praticavam crime de roubo e portavam arma de fogo. Diante disso fez pesquisas no sistema Prodesp e ele constava como procurado no sistema do CNJ. Localizou o mandado, conseguiu uma foto do acusado e começaram a fazer investigações. No dia dos fatos receberam informação, via 190, no sentido de que no endereço dele havia uma pessoa procurada da justiça. Foram até a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501373-21.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501373-21.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161014/2022 - 02º D.P. SUZANO, 2161014/2022 - 02º D.P.

SUZANO, 2161014 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN EDSON DA SILVA GALVÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

KELVIN EDSON DA SILVA GALVÃO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, pois conforme consta em denúncia, no dia 13 de junho de 2022, às 11h00, na Rua Orlando Fava, 313, Jardim Dona Benta, nesta cidade e Comarca de Suzano, ao que tudo indica, o acusado, portava uma arma de fogo, pistola calibre 380, marca Taurus, com numeração suprimida, com 08 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, que o acusado, teria

resistido à execução de ato legal mediante ameaça a funcionários competentes (policiais civis) para executá-lo.

Narra a denúncia que no dia 13 de junho de 2022, policiais civis, em resposta à um chamado feito através do disque denúncia, teria abordado o acusado, que não satisfeito e em resistência a abordagem mediante possíveis ameaças, teria levado a mão na cintura, em direção a arma que supostamente carregava.

Ocorre que os agentes públicos, visando repelir suposta injusta agressão, dispararam contra o acusado, que foi alvejado na região do abdômen, o acusado teria se evadido, sendo localizado após informações de populares, em uma pastelaria, ocasião em que foi preso em flagrante e a arma de fogo apreendida.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 12.

Boletim de Ocorrência às fls. 04/07.

Auto de exibição e apreensão às fls. 22.

Laudo pericial da arma às fls. 167/172.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 96/98), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia às fls. 189/191.

Foi designada para o dia 07 de novembro de 2022 às 13:30 horas para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

Em fase de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, defesa, e por fim o réu foi interrogado.

Em alegações finais apresentadas em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 225/233). A defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, subsidiariamente pela desclassificação para conduta do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, pena no mínimo legal, em cumprimento no regime aberto, e pelo direito ao recurso em liberdade. (fls. 213/221; 237).

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se ao acusado KELVIM EDSON DA SILVA GALVÃO as condutas previstas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 329, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

A AÇÃO PENAL É IMPROCEDENTE.

A materialidade do crime posse ilegal de arma de fogo. ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls.22), Auto de prisão em flagrante às (fls. 12), laudo pericial da arma de fogo e munições às fls. 167/172 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria por sua vez, não restou devidamente comprovada.

Senão, vejamos

O policial civil Fernando José Ariza, em juízo, disse que tinham mandado de prisão para cumprir contra o acusado. Recebiam riquezas de informações com número de processo e RG do acusado. Fizeram campana nas proximidades da casa do acusado e viram ele saindo com moletom com uma touca cobrindo seu rosto. Seus colegas decidiram pela abordagem o acusado correu. Escutou disparos, viu ele com um volume na cintura. O acusado encontrou com o depoente na esquina o qual fez menção de sacar a arma, oportunidade em que disparou contra ele. Ele correu, tentou pegar a arma novamente, oportunidade em que disparou novamente. Viu que seu colega precisava de socorro e optou por socorrer ele. Depois receberam informação no sentido de que o acusado estaria em um bar. Entrou nesse local e ao olhar na escada, viu seu colega que estava algemando o acusado e, ao lado do acusado, viu que existia uma pistola prateada. Apreendeu a arma de fogo, colocaram o acusado na viatura, foram para a Santa Casa onde seu colega foi atendido na ortopedia e o acusado no pronto-socorro. O seu colega não recebeu disparo de arma de fogo, rompeu o tendão de seu pé. O acusado não chegou a sacar a arma de fogo, nem disparar contra o depoente. Ele não parou de correr em nenhum momento. Em relação aos seus colegas escutou tiros, mas não sabe quem foi o autor dos disparos. O acusado, de fato, estava na condição de procurado pela justiça. No momento em que via ele segurando a coronha de uma arma atirou porque dirigia e se viu em posição de perigo. Na pastelaria foram seus dois colegas que abordaram o acusado, chegou no local posteriormente.

No mesmo sentido o policial civil Armando Bernardino Neto, em juízo, disse que recebeu denúncia oriunda do disque denúncia informando que o acusado era procurado da justiça por crime de organização criminosa. Na referida denúncia constava o número do processo e do RG dele. Na denúncia informavam que o acusado e outros indivíduos praticavam crime de roubo e portavam arma de fogo. Diante disso fez pesquisas no sistema Prodesp e ele constava como procurado no sistema do CNJ. Localizou o mandado, conseguiu uma foto do acusado e começaram a fazer investigações. No dia dos fatos receberam informação, via 190, no sentido de que no endereço dele havia uma pessoa procurada da justiça. Foram até a casa dele e na frente viram um carro com motor ligado. Manobram a viatura e passaram a observar. Depois de 10 a 15 minutos, ele saiu no portão da casa dele, olha para os lados e olha para dentro. Ele saiu, atravessou a rua e começou a subir a rua. Acompanharam ele com a viatura, verbalizaram polícia e ele começou a correr. Um dos seus parceiros gritou cuidado que ele está armado. Ele olhou para trás, colocando a mão na arma, nesse momento dispararam. Seu parceiro caiu no chão, não sabiam se baleado. O Fernando desceu a outra rua, ouviu disparos, passados alguns momentos o Fernando retornou com a viatura. Alguns populares indicaram que ele ingressou num pequeno bar onde entrou fez varredura, onde ouviu o seu parceiro Claudinei sendo abordado. Foi apoiar seu parceiro. A arma foi localizada, levaram ele para a viatura e ele foi socorrido na Santa Casa de Suzano. Efetuou disparos num primeiro momento, depois quem disparou foi o policial Fernando. A arma de fogo estava no chão no momento da abordagem, se tratava de uma pistola 380 com numeração suprimida.

E ainda o policial civil Claudinei Cirino, em juízo, disse que receberam denúncia de uma pessoa que era procurada pela justiça. Foram até o local e viram o acusado indo no portão e depois saiu do local, atravessou a rua. Neste momento resolveram abordar o acusado. Neste momento pediram para que ele parasse. Ele levou a mão na cintura. Um dos colegas gritou que ele estava armado, como ele colocou a mão na cintura disparou. Sentiu algo no seu pé e caiu. Tinha muita dificuldade para caminhar. Depois o Fernando retornou com a viatura. Foram ao local em que populares indicavam que ele estava. Ingressou no local com seu colega Armando fizeram buscas, sendo que percebeu gotas de sangue. Verbalizou para que ele saísse do local. Ele

saiu, foi algemado e conduzido para a viatura, depois ele foi socorrido. Não viu a arma de fogo, acredita que estava no caminho, foi seu colega quem localizou o armamento, na parte de cima da lanchonete. O acusado portava uma pistola 380, acredita que com numeração suprimida. O acusado nada disse porque foi socorrido. A arma de fogo não estava ao lado do acusado, estava na parte de cima.

A testemunha de defesa Deusdete Braga do Nascimento, em juízo, disse que não conhece o acusado. Disse que é dona do estabelecimento em que ele entrou. Disse que estava na pastelaria no horário do almoço. Entrou um homem no local e disse que era fugitivo. Ele ingressou e desceu a escada, não viu mais nada. No momento em que ele entrou não viu se ele estava armado, mal olhou para ele. Ficou tão assustada que nem percebeu se ele estava armado.

O réu KELVIM EDSON DA SILVA GALVÃO, em juízo, disse que estava foragido da justiça em razão de um furto. Disse que no dia dos fatos estava na sua casa. Por volta de 12h00 seu avô estava fazendo almoço. Foi até o portão não viu carro de polícia, entrou para dentro de casa, pegou um cartão e foi comprar um refrigerante. Viu um carro e os policiais passaram a disparar. Em nenhum momento colocou a mão na cintura, não estava portando arma de fogo. A única coisa que fez foi correr para não morrer. Os policiais apenas falaram seu nome, já desceram atirando. Em nenhum momento viu arma de fogo.

Verifica-se que não foram produzidas provas em juízo aptas a comprovar a prática do delito imputado pela acusação, razão pela qual necessário se faz a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Os depoimentos colhidos em juízo não foram aptos a firmar a convicção para condenação.

Explico há contradição acerca da localização da arma, o agente policial Claudinei, que não viu a arma, e que seu colega, a localizou na parte superior da lanchonete, já o Policial Fernando, disse que a arma se encontrava ao lado do acusado, o Policial Armando, relatou que a arma estava no chão.

Verifica-se que os provas colhidas em juízo são frágeis e não confirmam, que o acusado estava em posse da portava uma arma de fogo, pistola calibre 380, marca Taurus, no mesmo sentido quanto a acusação ao crime de resistência à execução de ato legal aos agentes policiais, por meio de ameaças se utilizando do referido armamento,

Nesse sentido, a despeito de demonstrada a materialidade delitiva, o conjunto probatório reunido não foi capaz de confirmar a autoria do delito atribuído ao acusado, assim, embora haja indícios, a autoria não ficou inequivocamente demonstrada.

Desta feita, havendo eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento suficiente para determinar sua absolvição. Portanto, diante do frágil quadro probatório, a absolvição dos acusados se revela medida de lédima justiça, que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu KELVIM EDSON DA SILVA GALVÃO qualificado nos autos, da imputação dos delitos do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 329, do Código Penal, na forma do art. 386, VII do Código Processo Penal.

Em razão da absolvição do acusado, expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado efetuadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA